Tarih & Sayı : 07/04/2020_038

Yasal Mevzuat ***:*** **Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) Uygulamasının Ertelenmesi Hakkında.**

Resmi Gazete Tarih & Sayı : MUHSGK, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

KONU ÖZET :

Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya İllerinde Uygulanmakta Olan ve 01.03.2020 Tarihi İtibarıyla da Tüm İllerde Başlaması Öngörülen Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) uygulaması

- Kırşehir ilindeki mükellefler / işverenler için 01.06.2017,
- Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler /işverenler için 01.01.2018,
- Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki mükellefler /işverenler için 01.01.2020,

Tarihlerinde başlamış, diğer tüm illerde uygulanması ise 01.03.2020 tarihine ertelenmişti.

Ancak, 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan MPHB Genel Tebliği (Sıra No:1) 'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) ile 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan MPHB Genel Tebliği (Sıra No:1) 'nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde belirtilen uygulama başlangıç tarihi değiştirilerek MPHB uygulamasının diğer illerde başlaması 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.

<u>01.07.2020 tarihine ilişkin erteleme, sadece MPHB uygulamasının yukarıda sayılan iller dışındaki illerde başlama tarihine ilişkin olup;</u>

- 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)'in 7. Maddesinin 2. Fıkrasında "Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır" şeklinde yapılan açıklama,

- Ayrıca, SGK'nın 02.04.2020 tarihli Genel Yazısında da; mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işveren ve sigortalılarca, Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinin Kurum Başkanınca belirlenebilmesi yönünde karar verildiği, ***Kurum Başkanının bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunana kadar***, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacağı,

Hususları belirtilmiş olduğundan,

Covid-19 salgını nedeniyle gerek mücbir sebep kapsamında olan gerek olmayan tüm işverenler SGK'ya Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresi içinde vermeye devam edeceklerdir.

Av. Özge BİTİŞ